TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Análisis de Contrato de Desarrollo de Software

Instrucciones de entrega: descargá este archivo Word, completá tus respuestas directamente en el documento y, al momento de subirlo al Aula Virtual, convertilo a formato PDF. No se aceptan entregas en formato Word.

Apellido y nombre:	Figueroa, Ignacio – DNI 45.406.120 – Legajo: _____
Comisión:	C4 - A26
Fecha de entrega:	26/10/2026

Descripción de la actividad

En esta actividad vas a analizar un contrato de desarrollo de software. El contrato fue firmado entre dos empresas de la ciudad de Paraná: TechSoluciones S.R.L. (desarrolladora) y Comercial del Litoral S.A. (cliente).

Tu tarea es leer el contrato, identificar sus cláusulas, evaluar si están bien redactadas y proponer mejoras. Para eso, respondé las consignas que aparecen después del contrato.

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Entre TechSoluciones S.R.L. y Comercial del Litoral S.A.
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos – Marzo de 2025

PRIMERA – PARTES CONTRATANTES

El presente contrato se celebra entre las siguientes partes:

a) DESARROLLADORA: TechSoluciones S.R.L., con domicilio en calle San Martín 850, ciudad de Paraná, CUIT 30-71234567-9, representada por su socio gerente Sr. Martín Gómez, D.N.I. 28.456.789.

b) CLIENTE: Comercial del Litoral S.A., con domicilio en Av. Laurencena 1200, ciudad de Paraná, CUIT 30-68901234-5, representada por su presidente Sr. Eduardo Rivas, D.N.I. 31.789.012.

SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO

La DESARROLLADORA se compromete a diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión comercial para la CLIENTE, que incluirá los siguientes módulos: facturación electrónica, control de stock, gestión de clientes y reportes de ventas. Las especificaciones técnicas detalladas se incorporan como Anexo I al presente contrato.

TERCERA – PLAZO DE DESARROLLO

El desarrollo se realizará en un plazo aproximado de seis (6) meses contados desde la firma del presente, con las siguientes etapas:

1. Etapa 1 – Relevamiento y diseño: 30 días.
2. Etapa 2 – Desarrollo del módulo de facturación: 60 días.
3. Etapa 3 – Desarrollo de módulos de stock y clientes: 60 días.
4. Etapa 4 – Implementación y capacitación: 30 días.



Los plazos podrán modificarse si el CLIENTE no provee en tiempo y forma la información y accesos necesarios para el desarrollo.

CUARTA – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio total acordado por el desarrollo es de pesos ciento veinte mil ($120.000), que se abonará de la siguiente forma:

- 30% a la firma del presente contrato.
- 40% al inicio de la Etapa 3.
- 30% a la entrega final del sistema.

QUINTA – PROPIEDAD INTELECTUAL

El software desarrollado en el marco del presente contrato quedará en propiedad de la DESARROLLADORA. La CLIENTE recibirá una licencia de uso no exclusiva, intransferible y por tiempo indefinido para utilizar el sistema en su establecimiento. El código fuente no será entregado a la CLIENTE salvo acuerdo expreso en contrario.

SEXTA – CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda la información técnica, comercial y operativa que sea intercambiada durante la ejecución del presente contrato. Esta obligación se extiende por un plazo de dos (2) años a partir de la finalización del contrato.

SÉPTIMA – GARANTÍA

La DESARROLLADORA garantiza el correcto funcionamiento del sistema por un período de noventa (90) días contados desde la entrega final. Durante dicho período, la DESARROLLADORA corregirá sin cargo los errores o fallas que sean imputables al desarrollo realizado.

OCTAVA – RESCISIÓN

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento de la otra parte, previo aviso fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días corridos. En caso de rescisión, la CLIENTE abonará a la DESARROLLADORA los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha de notificación.

NOVENA – DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Las partes constituyen domicilio en los indicados en la cláusula primera. Para cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DÉCIMA – CONFORMIDAD

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Paraná, a los 10 días del mes de marzo del año 2025.

TechSoluciones S.R.L.	**Comercial del Litoral S.A.**
Sr. Martín Gómez	Sr. Eduardo Rivas

CONSIGNAS DE TRABAJO

Leé el contrato con atención antes de responder. Escribí tus respuestas en los espacios habilitados.

1 Identificación de cláusulas

Completá la siguiente tabla indicando el nombre de cada cláusula, qué regula y qué tipo de cláusula es (esencial, accesoria, resolutoria o formal).

Cláusula	Nombre	¿Qué regula?	Tipo de cláusula
PRIMERA	Partes contratantes	Quiénes firman el contrato y sus datos.	Esencial
SEGUNDA	Objeto	Qué sistema se va a desarrollar.	Esencial
TERCERA	Plazo de desarrollo	Cuánto dura el proyecto y cada etapa.	Accesoria
CUARTA	Precio y pago	Cuánto se paga y cuándo.	Esencial
QUINTA	Propiedad intelectual	De quién es el software y cómo lo usa el cliente.	Accesoria
SEXTA	Confidencialidad	Que no se divulgue la información del proyecto.	Accesoria
SÉPTIMA	Garantía	Corrección gratuita de errores por 90 días.	Accesoria
OCTAVA	Rescisión	Cómo se termina el contrato si alguien incumple.	Resolutoria
NOVENA	Domicilio y jurisdicción	Dónde se notifican y qué tribunales intervienen.	Formal
DÉCIMA	Conformidad	La firma, el lugar y la fecha del contrato.	Formal

2 Elementos esenciales del contrato

El art. 957 del Código Civil y Comercial define el contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Para que un contrato sea válido deben estar presentes cinco elementos esenciales: consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma.

Para cada elemento, señalá en qué parte del contrato aparece y si considerás que está correctamente contemplado.

Elemento	¿Dónde aparece en el contrato?	¿Está correctamente contemplado? ¿Por qué?
Consentimiento	Cláusula Décima y las firmas.	Sí, aunque a las firmas les falta aclaración y cargo, y no dice que se firme el Anexo I.
Capacidad	Cláusula Primera (representantes de cada empresa).	En parte. No dice cómo se acredita que el socio gerente y el presidente pueden firmar.
Objeto	Cláusula Segunda y Anexo I.	En parte. Es muy general y el detalle está en un Anexo I que no está adjunto.
Causa	No está escrita; surge de la Segunda y la Cuarta (sistema a cambio de un precio).	Sí. Es lícita y se presume aunque no esté expresada.
Forma	Cláusula Décima: por escrito, en dos ejemplares.	Sí. Hacerlo por escrito y firmado sirve como prueba.

3 Análisis de cláusulas: ¿están bien redactadas?

Para cada cláusula del contrato, indicá si está correctamente redactada o si tiene alguna deficiencia. Justificá tu respuesta pensando en qué problemas podrían surgir en la práctica si esa cláusula queda tal como está.

Cláusula	¿Bien redactada?	Justificación / Problemas que podrían surgir
PRIMERA – Partes	Sí	Los datos están completos. Se podría agregar un mail para notificaciones.
SEGUNDA – Objeto	No	Es muy general y depende de un anexo que no está. Puede haber peleas sobre qué estaba incluido.
TERCERA – Plazo	No	El plazo es "aproximado" y no dice qué pasa si se atrasa la desarrolladora.
CUARTA – Precio	No	No aclara IVA, plazo de pago ni qué pasa si el cliente paga tarde. "Entrega final" no está definida.
QUINTA – Prop. Intelectual	No	El cliente no recibe el código y depende totalmente de la desarrolladora. La licencia es solo para "su establecimiento".
SEXTA – Confidencialidad	En parte	No define qué información es confidencial ni menciona los datos personales de los clientes.
SÉPTIMA – Garantía	En parte	"Correcto funcionamiento" es vago. No dice en cuánto tiempo se corrigen los errores.
OCTAVA – Rescisión	No	No dice qué incumplimientos la habilitan ni da tiempo para corregirlos. Solo protege a la desarrolladora.
NOVENA – Jurisdicción	Sí	Es lógica porque las dos empresas son de Paraná.
DÉCIMA – Conformidad	Sí	Tiene lugar, fecha y firmas. Faltaría la aclaración de cada firma.



4 Reformulación de cláusulas

Elegí al menos tres cláusulas que consideres deficientes y reescribilas. No alcanza con decir "hay que agregar algo": la reformulación tiene que ser concreta, con el texto como quedaría en el contrato.

Cláusula elegida N°1:

Texto original:

TERCERA – PLAZO DE DESARROLLO: "El desarrollo se realizará en un plazo aproximado de seis (6) meses contados desde la firma del presente, con las siguientes etapas: Etapa 1 – Relevamiento y diseño: 30 días. Etapa 2 – Desarrollo del módulo de facturación: 60 días. Etapa 3 – Desarrollo de módulos de stock y clientes: 60 días. Etapa 4 – Implementación y capacitación: 30 días. Los plazos podrán modificarse si el CLIENTE no provee en tiempo y forma la información y accesos necesarios para el desarrollo."

Reformulación propuesta:

TERCERA – PLAZO DE DESARROLLO. El desarrollo se realizará en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos desde la firma, con las etapas ya indicadas. Al terminar cada etapa, la CLIENTE tendrá diez (10) días hábiles para aprobarla o hacer observaciones por escrito; si no responde, se considerará aprobada. Si la CLIENTE se demora en entregar información o accesos, el plazo se extenderá por los mismos días de demora. Si el atraso es culpa de la DESARROLLADORA, se descontará un uno por ciento (1%) del precio por cada semana de atraso.

Cláusula elegida N°2:

Texto original:

CUARTA – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO: "El precio total acordado por el desarrollo es de pesos ciento veinte mil ($120.000), que se abonará de la siguiente forma: 30% a la firma del presente contrato. 40% al inicio de la Etapa 3. 30% a la entrega final del sistema."

Reformulación propuesta:

CUARTA – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO. El precio total es de pesos ciento veinte mil ($120.000) más IVA, y se pagará por transferencia bancaria contra factura, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada hito: 30% a la firma del contrato, 40% al aprobarse la Etapa 2 y 30% al aprobarse la Etapa 4. Si la CLIENTE paga fuera de término, deberá abonar intereses a la tasa del Banco de la Nación Argentina.



4 Reformulación de cláusulas

Cláusula elegida N°3:

Texto original:

OCTAVA – RESCISIÓN: "Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento de la otra parte, previo aviso fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días corridos. En caso de rescisión, la CLIENTE abonará a la DESARROLLADORA los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha de notificación."

Reformulación propuesta:

OCTAVA – RESCISIÓN. Si una parte incumple el contrato (por ejemplo, no paga o se atrasa más de treinta (30) días), la otra podrá intimarla por escrito a cumplir en quince (15) días. Si no cumple, el contrato quedará terminado. En ese caso, la CLIENTE pagará las etapas aprobadas y la DESARROLLADORA entregará todo lo desarrollado hasta ese momento, incluido el código fuente. Si la que incumplió es la DESARROLLADORA, deberá devolver lo cobrado por trabajos no realizados.

5 ¿Falta algo en el contrato?

Más allá de las cláusulas existentes, ¿hay temas que el contrato no menciona y que podrían generar conflictos en un proyecto real? Nombrá al menos tres temas ausentes y explicá por qué sería importante incluirlos.

Tema ausente	¿Por qué debería estar en el contrato?
Datos personales	El sistema va a guardar datos de clientes. Hay que cumplir la Ley 25.326 y aclarar quién responde si se filtran.
Soporte después de la garantía	Pasados los 90 días no dice nada. La facturación electrónica necesita actualizaciones cuando cambian las normas de ARCA.
Cambios de alcance	Si el cliente pide funciones nuevas, hay que saber cuánto cuestan y cuánto atrasan el proyecto.
Límite de responsabilidad	Si el sistema falla y genera un problema fiscal, no está claro hasta cuánto responde la desarrolladora.

6 Propiedad intelectual y la Ley 11.723

La cláusula Quinta establece que la desarrolladora se queda con la titularidad del software. Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué dice la Ley 11.723 sobre la protección del software en Argentina?
La Ley 11.723 protege al software como una obra intelectual. Desde la Ley 25.036 (1998), incluye expresamente a los programas de computación, tanto el código fuente como el objeto. Protege el código, no las ideas. El titular puede dar licencias de uso, y se recomienda registrar el software en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Copiarlo sin permiso puede ser delito.

---

b) ¿Qué riesgos concretos genera para el cliente que la desarrolladora conserve la titularidad y no entregue el código fuente?
El cliente queda totalmente dependiente de TechSoluciones: solo ella puede corregir o actualizar el sistema, y puede cobrar lo que quiera. Si la empresa cierra o deja de dar soporte, el cliente se queda con un sistema que no puede mantener, y eso es grave en un sistema de facturación. Además, la licencia es solo para "su establecimiento", así que si abre una sucursal podría quedar afuera.

---

c) ¿Cómo la redactarías si quisieras proteger los intereses del cliente sin perjudicar a la desarrolladora?
QUINTA – PROPIEDAD INTELECTUAL. El software es propiedad de la DESARROLLADORA. Una vez pagado el precio total, la CLIENTE tendrá una licencia de uso perpetua para todos sus locales y sucursales, y recibirá una copia del código fuente y la documentación. La CLIENTE solo podrá usar el código para mantener y adaptar el sistema para uso propio, y no podrá venderlo ni compartirlo. Los datos cargados en el sistema son de la CLIENTE.

---

7 Reflexión final

Sos el programador principal de TechSoluciones y te piden firmar este contrato con otro cliente.
¿Lo firmarías tal como está? ¿Qué tres cosas cambiarías antes de firmarlo? Justificá tu elección.

No lo firmaría así. Cambiaría estas tres cosas:

1. El objeto y el Anexo I. Pediría que se detalle bien qué incluye el sistema. Si no, el cliente puede pedir cosas nuevas diciendo que estaban incluidas y el proyecto no termina nunca.

2. Los pagos. Que cada pago dependa de la aprobación de una etapa, con plazo para pagar e intereses si se atrasan. Así nos aseguramos de cobrar.

3. La garantía. Definiría qué errores cubre y cuáles no, y pondría un límite de responsabilidad. Un error en la facturación podría generarle al cliente un problema con ARCA y terminar en un reclamo muy grande.

Creo que un contrato claro protege a las dos partes y evita conflictos más adelante.